



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE

Nel procedimento possessorio iscritto al n. r.g. **50200/2022** promosso da:

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LUCIA CAMPOREALE, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Parioli, n. 67, presso lo studio dell'avv. LUCIA CAMPOREALE

RICORRENTE

contro

Controparte_1 ;

Controparte_2 ;

RESISTENTI

il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 dicembre 2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la ricorrente ha allegato l'ostacolo al passaggio sul proprio terreno agricolo sito in Roma, alla via Feo Belcari, n. 26, in catasto censito al Foglio 140, Particella 14, approntato mediante l'apposizione di catene al cancello d'ingresso dai signori *Controparte_2* ed *Controparte_1*, domiciliati nel complesso immobiliare sito alla via Feo Belcari, n. 26 (il signor *CP_2* è il figlio della ricorrente, la signora *Controparte_1* è la legale rappresentante p.t. della società [...]
Controparte_3, aggiudicataria della confinante porzione immobiliare di cui al Foglio 140, Particella 761); la signora *Parte_1* ha dunque chiesto al Tribunale di ordinare l'immediata rimozione di ogni strumento atto alla limitazione del passaggio sul terreno in catasto censito al Foglio 140, Particella 14.

I resistenti, pur ritualmente evocati malgrado la particolare laboriosità della procedura di notificazione, non si sono costituiti.

Sulla base della sommaria istruzione del procedimento, il ricorso risulta fondato sì da essere accolto nei termini che si vanno ad esporre.

La ricorrente chiede la rimozione di ogni strumento atto alla limitazione del passaggio sul terreno in catasto censito al Foglio 140, Particella 14.

L'aver cagionato una limitazione al passaggio sul terreno altrui costituisce una molestia all'altrui possesso, non una totale elisione dell'altrui possesso.

Si ritiene pertanto di riqualificare la domanda in esame come azione di manutenzione *ex artt. 1170 c.c.; 703 c.p.c.*

Le sommarie informazioni assunte provano l'apposizione di catene al cancello d'ingresso del compendio immobiliare di via Feo Belcari, n. 26, provano la presenza di un terreno agricolo utilizzato dalla famiglia della ricorrente, provano che l'apposizione delle catene sia stata effettuata dal signor *Controparte_2* (intervvenuto per impedire al signor *Parte_2* di tagliare anche la seconda catena, oltre alla prima).

La partecipazione alla molestia della signora *Controparte_1* quale autrice morale (*cfr. ex multis* Cass. 23855/2018), nei limiti della sommarietà della cognizione e dell'istruzione proprie del procedimento possessorio, si ritiene provata *ex art. 2729 c.c.* dall'ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato il reclamo proposto dagli odierni resistenti avverso l'ordinanza di reintegrazione nel possesso emessa (dal medesimo magistrato del presente procedimento) per vicende, astrattamente connesse a quelle in esame, che hanno visto protagonisti gli odierni resistenti, vicende concernenti altri specifici beni del medesimo compendio immobiliare, nel possesso anche dell'odierna ricorrente.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- Ordina alla signora *Controparte_1* ed al signor *Controparte_2* l'immediata rimozione di ogni strumento atto alla limitazione del passaggio sul predio censito al Catasto Terreni al Foglio 140, Particella 14, così permettendo alla signora *Parte_1* l'accesso e dunque il pieno possesso del predetto bene immobile.

- Condanna in solido la signora *Controparte_1* ed il signor *Controparte_2* alla rifusione in favore della signora *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali in € 310,75 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti.

Con preghiera alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento.

Roma, 16 aprile 2024

Il giudice
Lucio Fredella